

1

ילנה סולודזכין - מהנדסת רישוינ"ר מועלם - עו"ד: **מאת**יום ראשון 17 פברואר 2008 18:51: **נשלח**אלנה דו'דזון- מהנדסת רישוי; ילנה סולודזכין - מהנדסת רישוי: **אל**וילון 9: **נושא**

להלן תשובתי בנושא לועדת ערר שניתנה לפני כחצי שנה אינני זוכר מה היתה החלטת ועדת ערר או אם ניתנה החלטה כזו בכלל. אנו הבענו נכונות לבדוק אפשרות לסייע לה בשיפוץ אבל אינני זוכר כרגע מה היתה החלטה סופית של ועדת הערר?

תיק ערר תא/ 5056/07**בפני ועדת הערר לתכנון ובניה****מחוז תל אביב****העוררת: בזיליאנסקי שוטה****ע"י ב"כ עו"ד ארקדי פלדמן ואח'****ת.ד. 93 גזרה 70700****טל'- 08-8650289 , פקס' 08-8664511****- נ ג ד -****המשיבה: הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב****ע"י ב"כ עו"ד ניר מועלם ואח'****השרות המשפטי, בנין העירייה****ככר יצחק רבין תל אביב****טל' 03-5218357 פקס: 03-5216401****תשובה מטעם המשיבה****מבוא**

1. העוררת הגישה ערר בגין החלטת המשיבה מיום 20.12.06 שלא לאשר את בקשתה לתוספת בניה למבנה חד יחידתי בתחום תב"ע 2215 ברחוב וילון 9 (אביטל 10) בשכונת התקווה בת"א בגוש 6135 חלקה 44 (להלן: "**הבקשה**" ו"**החלקה**" בהתאמה).
 - העתק מפרוטוקול הדיון בבקשה מצ"ב **כנספח א'**.
 - קיטוע מתוך תשריט הבקשה להיתר מצ"ב **כנספח ב'**.
2. הבקשה להיתר הינה להגבהת מרפסת יחידת הדיור של העוררת; הריסת הגג הקיים ובניית גג בטון במקומו; תוספת בניה בקומת הקרקע; תוספת בניה עבור קומה שניה חדשה.
3. העוררת טוענת בין היתר כי יש לאשר את הבקשה להיתר בשל מצבה הגופני והסוציאלי.
4. המשיבה תקדים ותציין כי עם כל הסנטימנט לעוררת, בקשתה נבחנה על פי התב"ע ותקנות הרישוי ונמצא כי לא ניתן לאשר את הבקשה להיתר על פיהן. יחד עם זאת, אין הדבר מונע שיפוץ הבית גופו על פי מפרט

מאושר לשיפוץ בהתאם לפקודת העיריות ובתנאי אישור גורמי הרישוי (להיתרי שיפוץ) בעיריה. המבנה גופו נמצא יציב על פי חוות דעת מדור מבנים מסוכנים במשיבה, אך נמצא גם כי שיפוצו ימנע רטיבות ובעיות אינסולציה.

5. העוררת פנתה מס' פעמים למבקר המדינה (נציב תלונות הציבור) כדי שייסע בידה לשפץ את הדירה. לפי בקשת עוזרת בכירה לנציב תלונות הציבור, נבדקה דירת העוררת ולפי דו"חות מהנדסי המדור למבנים מסוכנים במנהל ההנדסה, לא אובחנו ליקויים בטיחותיים כאמור לעיל.
6. יוער כי למבנה גופו לא נמצא היתר בניה בתיק הבנין, אך נמצא מפרט ישן משנת 1949, המראה את הבנין הנדון (בתכנית שונה) ובו מופיעה יחידת העוררת כשהיא חלק ממערכת חדרים שהכניסה אליה מצויה מרח' אביטל (להבדיל מבית נפרד בן חדר אחד, שהכניסה אליו כיום הינה מרח' וילון).
- קיטוע היטל העל של המפרט שנמצא בתיק הבנין (משנת 1949) רצ"ב **בנספח ג'**.

7. המשיבה החליטה שלא לאשר את הבקשה שכן:
- א. שטח המגרש קטן מ- 60 מ"ר, המהווה את שטח המגרש המינימלי לבניה לפי תב"ע 2215. שטח המגרש אף נוגד החלטת מדיניות של המשיבה שלא לאשר בניה חדשה במגרשים ששטחם קטן מ- 100 מ"ר.
- ב. לפי התב"ע לא ניתן לאשר בניה במגרשים שמימדיהם קטנים מ- 8 מ' אורך ו- 6 מ' רוחב, כאשר X מימדי המגרש עליו ניצב הבנין הינו 5.3 מ' ו- 4.12 מ', כאשר בה בעת רשומה העוררת במושע בשטח כולל של 22 מ"ר.
- ג. העוררת מציעה קו בנין אחורי 0 בקומת הקרקע (על פי הקיים) ובקומה ב' המבוקשת במסגרת ההיתר. אולם, לפי התב"ע קו הבנין לאחור יהיה 5 מ' או קו אחר שיקבע על ידי המשיבה. המשיבה אכן קבעה מדיניות ולפיה קו הבנין האחורי לא יקטן בשכונת התקווה מ- 3 מ', ואילו הבקשה להיתר נוגדת זאת.
- ד. סה"כ השטחים המותרים הינם 140% משטח מגרש משני, כאשר מבוקשת כיום בניה בהיקף של 155%, ללא בקשת הקלה, אך גם תוך ניצול זכויות מעבר למותר בתב"ע.
- ה. תכנית הקרקע המבוקשת היא 100%, בעוד על פי התב"ע מותרת תכנית של בין 60%-70%.
8. מהאמור עולה בבירור כי קיימות מכשלות תכנוניות רבות אשר אינן מאפשרות לאשר את הבקשה דנן להיתר.

פירוט הסוגיות התכנוניות

9. על החלקה חלה תב"ע 2215 (משנת 1991) שהעתק תקנונה רצ"ב **בנספח ד'**. עוד חלה תכנית 1א2215 (משנת 98) שהעתק תקנונה רצ"ב **בנספח ה'**. התכניות הללו מגדירות את קווי הבניה, התכנית, הצפיפות, הגובה המותר ושטחי המגרש המינימליים. הבקשה להיתר אינה תואמת את הגדרות התכנית.

גודל מגרש

10. תכנית 2215 נועדה לאפשר שיקום שכונת התקווה, תוך הגדרת גודל מגרש מינימלי לבניה, וצפיפות מותרת. נקבע, כי לאור העובדה כי החלקות מצויות בתב"ע במושע, יתבצע הליך של הגדרת מגרש בניה משני בגודל המינימלי הקבוע בתקנון התכנית. במקרה זה, לא אושרה הגדרת מגרש משני במפת מדידה (אותה יש להגיש כתנאי להיתר, על פי תכנית 2215) משום שמגרש משני שכזה צריך להיות בגודל שבין 60-100 מ"ר לפחות, בעוד לעוררת זכויות על 22 מ"ר בלבד בתוך החלקה הנדונה במושע. משכך, גודל המגרש עליו מבוקשת הבניה, לא ניתן להגדרה ולאישור כמגרש משני בהליך הקבוע בתב"ע שכן הזכויות המוקנות

לעוררת לבדה אינן מאפשרות בניה במגרש זה.

רוחב ואורך מינימליים למגרש

11. נוסף על שטח מגרש מינימלי מחייב סעי' 12(2) לתב"ע 2215 מימדים מינימליים למגרש בניה משני: 8 מ' אורך על 6 מ' רוחב לפחות. הוראה זו נועדה להבטיח כי המרקם העירוני במקום, המתאפיין במגרשים קטנים בחלקו, יזכה לריווח. מימדי המגרש הנדון קטנים בהרבה (5.3 מ' על 4.12 מ').

קו בניה אחורי

12. טבלת הזכויות שבתכנית 2215 מורה כי במגרש מגורים ב' (שיקום) קו הבניה יהיה 5 מ' לאחור ובנוסף, על פי סעי' 12(4) לתכנית רשאית המשיבה לאשר קווי בניה אחרים "בהתחשב בתנאים המיוחדים של המגרשים הגובלים ובהתחשב בתנאים המיוחדים של האיזור". המשיבה ישבה על המדוכה ובצוות התכנון האזורי התגבשה מדיניות, שאושרה על ידי הוועדה המקומית, ולפיה לא יאושרו בשכונת התקווה קווי בניה אחוריים הקטנים מ- 3 מ'. קביעה זו מתבססת על העובדה כי בשכונת התקווה קיימים מגרשים רבים בהם הותרה בניה בקו צידי וקדמי 0 (גם על פי התב"ע הדבר מותר) ולכן היה צורך לשמור על ריווח אחורי מינימלי.

13. לעומת ההוראות הנ"ל, הבנין הנדון בנוי בקומת הקרקע בקו 0 ובמסגרת הבקשה מתבקשת בניה בקו אפס גם בקומה ב' ולכן הבניה לא תואמת תכנית.

אחוזי בניה

14. אחוזי הבניה המותרים במגרש בניה הינם 140% משטח מגרש של 22 מ"ר במקרה דנן, לסה"כ של 30.8 מ"ר בניה. לעומת זאת העוררת מציעה בניה בשטח של 155% מהמגרש המשני, באופן המהווה סטיה ניכרת.

תכסית

15. טבלת הזכויות בתכנית 2215 מתירה תכסית של בין 60-70%, בעוד התכסית המבוקשת במגרש העוררת הינה 100% (בניה על כל השטח הצמוד בטאבו – 22 מ"ר), באופן המהווה סטיה ניכרת.

חלון

16. הבקשה מסמנת חלון בגבול המגרש המשני המוצע, בקו אפס, הפונה צפונה. חלון זה לא ניתן לאישור לאור תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות). עוד יש לציין כי החלון לא מופיע בתשריט הבניה משנת 1949 שבתיק הבנין (בנספח ג').

שטח דירה מינימלי

17. אף כי הבקשה מרחיבה את יחידת הדיור הקיימת, ההרחבה אינה עולה כדי המינימום הנדרש על פי מדיניות המשיבה (שטח יחידת דיור של לפחות 35 מ"ר).

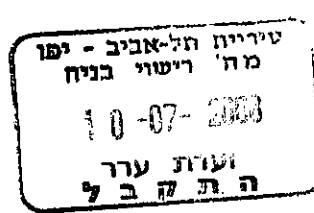
סיכומו של דבר

18. הבקשה להיתר הינה בבחינת סטיה ניכרת בפרמטרים רבים. אשר על כן, בדין נדחתה הבקשה.
19. משכך, מתבקשת ועדת הערר הנכבדה לדחות את הערר.

ניר מועלים, עו"ד
ב"כ המשיבה

2\888\2005

מס' תיק:
תא/5159/08
ישיבה מס': 46/08
תאריך: 10.7.08



מדינת ישראל
מחוז תל אביב

ועדת הערר לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב

1	בפני:	יו"ר הועדה:	עו"ד מיכה גדרון
2		חברי הועדה:	גב' סיגל לחמני - נציגת ציבור
3			אדריכל מיכאל גופר - נציג לשכת האדריכלים והמהנדסים
4			מר איתי הוז - נציג ציבור
5		בהעדר:	אמירה מלמנט - נציגת מתכנת המחוז
6			
7			
8	העורר:		בזיליאנסקי שוטה
9			ע"י עו"ד ארקדי פלדמן
10			
11			- נגד -
12			
13	המשיבים:		1. הועדה המקומית לתכנון ובניה - תל אביב
14			
15			
16			
17	תאריך הישיבה:		יום חמישי ז בתמוז התשס"ח - 10.7.08
18			
19	מזכירת הועדה:		אורית יואבי
20			
21	קלדנית:		טלי פרדקין
22			
23	נוכחים:		
24	מטעם העוררים:		בזיליאנסקי שוטה, אלכס זיבורסקי, עו"ד ארקדי פלדמן
25	מטעם הועדה המקומית:		פרידה פיירשטיין, עו"ד רונה רכס
26			
27	נושא הערר:		סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים.
28	כתובת נשוא הערר:		וילון 9 ת"א גוש: 6135 חלקה: 43
29			
30			
31			עו"ד ארקדי פלדמן:
32			נמצא כאן האדר' שהכין את התוכנית הראשונה, אולי יסביר יותר טוב ממני. איננו מבקשים משהו
33			יוצא מן השכלל.
34			
35			אלכס זיבורסקי:
36			בתוכנית הראשונה בקשנו תוספת קומה, לא אישרו לנו, פעם שניה לא ביקשנו תוספת קומה,
37			ביקשנו החלפת גז אזבסט לגג בטון ואת גג הבטון הקיים להעלות את ה-00 ב-25 ס"מ, העלאת
38			רצפה שבחורף כל המים נכנסים בפנים. היום קיים 2.40 ואני מבקש 2.70. 2.40 זה גם לא תקני.
39			אני רוצה להרים רצפה ב-25 ס"מ.

- 1 פרידה פירשטיין:
2 לשאלת היו"ר האם סביר יהיה ויהיה ניתן להסכים ל: 1. להחליף את גג האזבסט בקונטור הקיים,
3 להעלות את הרצפה ובאותם מקומות בו הגג 2.40 היא תוכל להעלות בעוד 35 ס"מ ובמקום שזה
4 אזבסט, אומר כי זו לא הבקשה שהוגשה.
5
6 עו"ד רונה רכס:
7 אנחנו מקבלים את הצעת ועדת הערר ונהיה מוכנים לאשר היתר בנייה בתנאים הבאים:
8 1. הבנייה לא תחרוג מקונטור הבית הקיים.
9 2. לא תתווסף קומה נוספת לבניין.
10 3. על מנת למנוע הצפות מותר יהיה לעוררת להגביה את מפלס ה-00 עד לגובה 17.35, כפי
11 שיתבקש מבקשה להיתר בנייה.
12 4. יותר להחליף את גג האזבסט הקיים, ובמקומות הקיימים, בגג בטון.
13 5. במקומות שבהם יהיה צורך להגביה את הגג, על מנת לשמור על גובה פנים של 2.5 לאחר
14 הגבהת מפלס ה-00, יותר לעורר להגביה במקומות אלה בלבד את הגג תוך כדי הבנייה.
15

- 16 עו"ד ארקדי פלדמן:
17 אנו מסכימים לתנאים האמורים של הוועדה המקומית.
18
19

החלטה

- 20
21 אנו נותנים תוקף של החלטה להסכמת הצדדים כפי שמפורט לעיל.
22 לפיכך, אנו מקבלים את הערר באופן חלקי, ומורים לוועדה המקומית להוציא היתר בנייה,
23 בהתאם לחמשת העקרונות אשר פורטו לעיל ע"י ב"כ הוועדה המקומית. נציין כי אנו מתירים
24 היתר זה לנוכח העובדה כי מדובר בהחלפת גג אזבסט קיים, ולנוכח הצורך למנוע הצפה של הדירה
25 בחורף.
26 העוררת תגיש בקשה מתוקנת להיתר בנייה, בהתאם לאמור לעיל.
27 כמו כן, תמלא העוררת אחרי תנאי מהנדס העיר כמקובל בהיתרי בנייה בת"א.
28 ההחלטה התקבלה פה אחד.
29

מיכה גדרון, עו"ד
יו"ר ועדת הערר
מחוז תל אביב

אורית יואבי
מזכירת ועדת הערר
מחוז תל אביב

- סוף הדיון -

30